

징 계 요 구

1. 제 목 : △△□□요양원 주간보호 이용료 관리·감독 의무 위반

2. 징계대상자

- ① ▽▽□□병원 사무직 4급 N(前 △△□□요양원 복지과장)
- ② ▽▽□□병원 사무직 4급 O(前 △△□□요양원 복지과장)
- ③ ▽▽□□병원 사무직 4급 P(前 △△□□요양원 복지과장)
- ④ △△□□요양원 사무직 4급 Q(前 △△□□요양원 복지과장)

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 대상자들 중 N은 '15. 7. 1.부터 '18. 6. 30.까지, O은 '18. 7. 1.부터 '18. 8. 31.까지, P은 '18. 9. 1.부터 '18. 12. 31.까지, Q은 '19. 1. 1.부터 '19. 6. 30.까지 △△□□요양원 복지과장으로서 전문요양 및 주간보호센터 입·퇴소자 관리, 사회복지 프로그램 운영, 장기요양급여 비용 청구, 월 이용료 수납 등 복지업무를 총괄하여 관리하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고, 「직제규정」 제15조(권한과 책임) 제1항에 따라 직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하며, 그 권한에 상당한 책임을 지어야 하며, 「직제규정시행세칙」 제7조(지휘·감독)에 상급직위는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소속 업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

△△□□요양원에서는 「노인장기요양보험법」 제38조(재가 및 시설 급여비용의 청구

및 지급 등) 제1항에 따라 재가급여 또는 시설급여를 제공한 경우 국민건강보험공단에 비용을 청구하여야 하며, 이 경우 같은 법 시행규칙 제30조(장기요양급여비용의 청구 등)에 따라 급여의 종류 및 내용, 제공일자 및 시간 등의 사항을 제출하여야 하고 같은 법 제35조(장기요양기관의 의무 등) 제5항에는 장기요양기관이 의료급여수급자 또는 소득·재산 등이 보건복지부장관이 고시한 일정금액 이하인 자에게 감경하는 금액 외에 영리를 목적으로 수급자가 부담하여야 하는 비용을 면제하거나 감경하는 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

또한 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시(이하 '고시'」 제13조(재가급여 월 한도액 및 산정 기준) 제1항에는 재가급여 월 한도액을 등급에 따라 달리 정하고, 제6항에 월 한도액을 초과한 비용은 수급자가 전부 부담하며, 제7항 제2호에는 주간보호급여를 월 20일(1일 8시간 이상) 이상 이용한 경우 월 한도액 50%범위 내에서 추가 산정할 수 있으며, 제31조(주·야간보호 급여비용) 제1항에 장기요양등급과 1일당 급여제공시간에 따라 정해진 금액에는 신체활동지원 및 심신기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련비용 등을 포함하고 있어 이를 별도로 수급자에게 요구 하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

그리고 공단 「□□요양원 운영규정」 제25조(입소보증금)에는 입소자에게 입소보증금을 수납할 수 없고, 제26조(이용료 수납) 제2항에 따라 본인부담금 징수는 입소자 및 보호자가 □□요양원 수납계좌에 온라인 송금하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

따라서 징계대상자는 복지과장으로서 소속 하급직위의 직원이 관계법령과 공단 제규정에 따라 주간보호를 이용하는 자에게 월 한도액 범위 내에서 이용할 수 있게 하고, 월 한도액을 초과하게 되면 그 비용은 이용자가 전부 부담하게 하며, 이용자의 심신기능 유지 및 향상을 위한 프로그램 비용을 수급자에게 추가로 납부하지 않도록 업무를 검사·조정하고, 지시 및 감독 등의 업무권한을 가지고 직무를 성실하게 수행하도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

① 사무직 4급 N(前 △△□□요양원 복지과장)의 경우

징계대상자가 '15. 7. 1.부터 '18. 6. 30.까지 △△□□요양원에 근무하는 기간 동안 하급직위의 A 직원은 주간보호센터 이용자들로부터 [표1]과 같이 월 이용액 ###원을 본인 개인계좌로 입금받아 ###원을 요양원에 대납하고 ###원은 이용자 등에게 반환하며 남은 잔액을 사적으로 사용하여 총 ###원의 공금을 횡령·유용하였고, 또한 국민건강보험공단에 장기요양급여 비용을 청구하면서 주간보호 이용자들의 편의를 도모한다는 명목으로 실제 이용내역과 다르게 [표2]와 같이 ###원을 과다하게 하고 ###원을 과소하게 하여 적법하지 않게 부당 청구하였습니다.

[표1] 관리기간 A 직원의 횡령액 내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 회, 원)

성명	관리기간	이용자 납부액		요양원 대납액		이용자 반환액		횡령액
		횟수	금액	횟수	금액	횟수	금액	
N	'15. 7. ~'18. 6.	xxx	###	xxx	###	xxx	###	###

[표2] 관리기간 A 직원의 부당청구 내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 시간, 원)

성명	관리기간	과다청구			과소청구		
		건	시간	금액	건	시간	금액
N	'15. 7. 1.~'18. 6. 30.	xxx	xxx	###	xxx	xxx	###

② 사무직 4급 O(前 △△□□요양원 복지과장)의 경우

징계대상자가 '18. 7. 1.부터 '18. 8. 31.까지 △△□□요양원에 근무하는 기간 동안 하급직위의 A 직원은 주간보호센터 이용자들로부터 [표3]과 같이 월 이용액 ###원을 본인 개인계좌로 입금받아 ###원을 요양원에 대납하고 ###원은 이용자 등에게 반환하며 남은 잔액을 사적으로 사용하여 총 ###원의 공금을 횡령·유용하였고, 또한 국민건강보험공단에 장기요양급여 비용을 청구하면서 주간보호 이용자들의 편의를 도모한다는 명목으로 실제 이용내역과 다르게 [표4]와

같이 ###원을 과다하게 하고 ###원을 과소하게 하여 적법하지 않게 부당 청구 하였습니다.

[표3] 관리기간 A 직원의 횡령액 내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 회, 원)

성명	관리기간	이용자 납부액		요양원 대납액		이용자 반환액		횡령액
		횃수	금액	횃수	금액	횃수	금액	
○	'18. 7. ~'18. 8.	×××	###	×××	###	×××	###	###

[표4] 관리기간 A 직원의 부당청구 내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 시간, 원)

성명	관리기간	과다청구			과소청구		
		건	시간	금액	건	시간	금액
○	'18. 7. 1. ~'18. 8. 31.	×××	×××	###	×××	×××	###

③ 사무직 4급 P(前 △△□□요양원 복지과장)의 경우

징계대상자가 '18. 9. 1.부터 '18. 12. 31.까지 △△□□요양원에 근무하는 기간 동안 하급직위의 A 직원은 주간보호센터 이용자들로부터 [표5]와 같이 월 이용액 ###원을 본인 개인계좌로 입금받아 ###원을 요양원에 대납하고 ###원은 이용자 등에게 반환하며 남은 잔액을 사적으로 사용하여 총 ###원의 공금을 횡령·유용하였고, 또한 국민건강보험공단에 장기요양급여 비용을 청구하면서 주간보호 이용자들의 편의를 도모한다는 명목으로 실제 이용내역과 다르게 [표6]과 같이 ###원을 과다하게 하고 ###원을 과소하게 하여 적법하지 않게 부당 청구 하였습니다.

[표5] 관리기간 A 직원의 횡령액 내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 회, 원)

성명	관리기간	이용자 납부액		요양원 대납액		이용자 반환액		횡령액
		횃수	금액	횃수	금액	횃수	금액	
P	'18. 9. ~'18.12	×××	###	×××	###	×××	###	###

[표6] 관리기간 A 직원의 부당청구 내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 시간, 원)

성명	관리기간	과다청구			과소청구		
		건	시간	금액	건	시간	금액
P	'18. 9. 1.~'18. 12. 31.	xxx	xxx	###	xxx	xxx	###

④ 사무직 4급 Q(前 △△□□요양원 복지과장)의 경우

징계대상자가 '19. 1. 1.부터 '19. 6. 30.까지 △△□□요양원에 근무하는 기간 동안 하급직위의 A 직원은 주간보호센터 이용자들로부터 [표7]와 같이 월 이용액 ###원을 본인 개인계좌로 입금받아 ###원을 요양원에 대납하고 ###원은 이용자 등에게 반환하며 남은 잔액을 사적으로 사용하여 총 ###원의 공금을 횡령·유용하였고, 또한 국민건강보험공단에 장기요양급여 비용을 청구하면서 주간보호 이용자들의 편의를 도모한다는 명목으로 실제 이용내역과 다르게 [표8]과 같이 ###원을 과다하게 하고 ###원을 과소하게 하여 적법하지 않게 부당 청구하였습니다.

[표7] 관리기간 A 직원의 횡령액 내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 회, 원)

성명	관리기간	이용자 납부액		요양원 대납액		이용자 반환액		횡령액
		횟수	금액	횟수	금액	횟수	금액	
Q	'19. 1.~'19. 6.	xxx	###	xxx	###	xxx	###	###

[표8] 관리기간 A 직원의 부당청구 내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 시간, 원)

성명	관리기간	과다청구			과소청구		
		건	시간	금액	건	시간	금액
Q	'19. 1. 1.~'19. 6. 30.	xxx	xxx	###	xxx	xxx	###

5. 징계대상자의 변명

① 사무직 4급 N(前 △△□□요양원 복지과장)의 경우

징계대상자는 부하직원이 이용자들에게 선수금 및 월 한도 초과액 등을 개인계좌로 수납하고 이를 대납하거나 이용자에게 반환한 일체의 사실을 몰랐다고

하고, 매월 ‘수입실적 보고 및 장기요양급여 비용 청구’ 건을 결재하면서 첨부된 주간보호 월 이용료 내역과 집계표가 있어 이를 검토하여 집계 등 계산이 맞는지에 대해서만 확인하고 별 이상이 없었다고 합니다.

그러나 △△□□요양원을 포함한 공단 6개 □□요양원에서 공통적으로 사용하는 ‘통합요양정보시스템’은 요양원 내에서 이루어지는 모든 서비스 내역을 누락하지 않고 기록 관리하도록 하고 있으며, 주간보호 이용자 역시 출·결석 일자, 이용시간, 식사 및 간식 횟수 등 모든 이용내역을 입력하고 있어, 복지과장 직위에서 매월 ‘수입실적 및 장기요양급여 비용 청구’ 결재를 하면서 업무를 감독하고자 하였다면 실제 이용내역과 결재 올린 첨부파일의 내역이 다를 것을 충분히 확인할 수 있었을 것이고, 실제 이용내역과 비교하여 부당 청구가 총 ×××건(과다 ×××건, 과소 ×××건) 확인되어 A 직원의 업무를 감독한 ×××개월 간 월 평균 ×××건의 부당 청구가 발생하였음을 볼 때 직상급자로서 관리·감독의 의무를 위반한 것이기에 징계대상자의 변명에는 정당성이 결여됩니다.

② 사무직 4급 O(前 △△□□요양원 복지과장)의 경우

징계대상자는 부하직원이 이용자들에게 선수금 및 월 한도 초과액 등을 개인계좌로 수납하고 이를 대납하거나 이용자에게 반환한 일체의 사실을 몰랐다고 하고, 매월 ‘수입실적 보고 및 장기요양급여 비용 청구’ 건을 결재하면서 첨부된 주간보호 월 이용료 내역과 집계표가 있어 이를 검토하여 집계 등 계산이 맞는지에 대해서만 확인하고 별 이상이 없었다고 합니다.

그러나 △△□□요양원을 포함한 공단 6개 □□요양원에서 공통적으로 사용하는 ‘통합요양정보시스템’은 요양원 내에서 이루어지는 모든 서비스 내역을 누락하지 않고 기록 관리하도록 하고 있으며, 주간보호 이용자 역시 출·결석 일자, 이용시간, 식사 및 간식 횟수 등 모든 이용내역을 입력하고 있어, 복지과장 직위에서 매월 ‘수입실적 및 장기요양급여 비용 청구’ 결재를 하면서 업무를 감독하고자 하였다면 실제 이용내역과 결재 올린 첨부파일의 내역이 다를 것을 충분히 확인할 수 있었을 것이고, 실제 이용내역과 비교하여 부당 청구가 총 ×××건(과다

×××건, 과소 ×××건) 확인되어 A 직원의 업무를 감독한 ×××개월 간 월 평균 ×××건의 부당 청구가 발생하였음을 볼 때 직상급자로서 관리·감독의 의무를 위반한 것이기에 징계대상자의 변명에는 정당성이 결여됩니다.

③ 사무직 4급 P(前 △△□□요양원 복지과장)의 경우

징계대상자는 부하직원이 이용자들에게 선수금 및 월 한도 초과액 등을 개인계좌로 수납하고 이를 대납하거나 이용자에게 반환한 일체의 사실을 몰랐다고 하고, 매월 ‘수입실적 보고 및 장기요양급여 비용 청구’ 건을 결재하면서 첨부된 주간보호 월 이용료 내역과 집계표가 있어 이를 검토하여 집계 등 계산이 맞는지에 대해서만 확인하고 별 이상이 없었다고 합니다.

그러나 △△□□요양원을 포함한 공단 6개 □□요양원에서 공통적으로 사용하는 ‘통합요양정보시스템’은 요양원 내에서 이루어지는 모든 서비스 내역을 누락하지 않고 기록 관리하도록 하고 있으며, 주간보호 이용자 역시 출·결석 일자, 이용시간, 식사 및 간식 횟수 등 모든 이용내역을 입력하고 있어, 복지과장 직위에서 매월 ‘수입실적 및 장기요양급여 비용 청구’ 결재를 하면서 업무를 감독하고자 하였다면 실제 이용내역과 결재 올린 첨부파일의 내역이 다를 수 있음을 충분히 확인할 수 있었을 것이고, 실제 이용내역과 비교하여 부당 청구가 총 ×××건(과다 ×××건, 과소 ×××건) 확인되어 A 직원의 업무를 감독한 ×××개월 간 월 평균 ×××건의 부당 청구가 발생하였음을 볼 때 직상급자로서 관리·감독의 의무를 위반한 것이기에 징계대상자의 변명에는 정당성이 결여됩니다.

④ 사무직 4급 Q(前 △△□□요양원 복지과장)의 경우

징계대상자는 부하직원이 이용자들에게 선수금 및 월 한도 초과액 등을 개인계좌로 수납하고 이를 대납하거나 이용자에게 반환한 일체의 사실을 몰랐다고 하고, 매월 ‘수입실적 보고 및 장기요양급여 비용 청구’ 건을 결재하면서 첨부된 주간보호 월 이용료 내역과 집계표가 있어 이를 검토하여 집계 등 계산이 맞는지에 대해서만 확인하고 별 이상이 없었다고 합니다.

그러나 △△□□요양원을 포함한 공단 6개 □□요양원에서 공통적으로 사용하는 ‘통합요양정보시스템’은 요양원 내에서 이루어지는 모든 서비스 내역을 누락하지 않고 기록 관리하도록 하고 있으며, 주간보호 이용자 역시 출·결석 일자, 이용시간, 식사 및 간식 횟수 등 모든 이용내역을 입력하고 있어, 복지과장 직위에서 매월 ‘수입실적 및 장기요양급여 비용 청구’ 결재를 하면서 업무를 감독하고자 하였다면 실제 이용내역과 결재 올린 첨부파일의 내역이 다름을 충분히 확인할 수 있었을 것이고, 실제 이용내역과 비교하여 부당 청구가 총 ×××건(과다 ×××건, 과소 ×××건) 확인되어 A 직원의 업무를 감독한 ×××개월 간 월 평균 ×××건의 부당 청구가 발생하였음을 볼 때 직상급자로서 관리·감독의 의무를 위반한 것이기에 징계대상자의 변명에는 정당성이 결여됩니다.

따라서, 위 사람들은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙)), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「직제규정」 제15조(권한과 책임), 「직제규정시행세칙」 제7조(지휘·감독)를 위반하여 인사규정 제53조(징계대상) 제1호, 제6호와 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항에 해당되어 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2019. 10. .

상임감사 박 경 필